

고용노동부 법제업무 운영규정 일부개정훈령안

1. 개정이유 및 주요 내용

고용노동부 자문변호사 연임 위촉시 자문실적, 자문만족도 등을 고려하여 연임 대상자를 정하되 중복적인 공모 또는 추천절차는 생략할 수 있도록 하고, 자문의뢰의 편의성 및 통일성을 위해 자문의뢰서 서식을 추가하는 한편, 행정기관명, 인용 법령의 제명을 현행화하는 등 현행 제도운영상의 미비점을 개선하고자 함

2. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

고용노동부 법제업무 운영규정 일부개정훈령안

고용노동부 법제업무 운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제1항 각 호 외의 부분 전단 중 "「행정 효율 및 협업 촉진에 관한 규정」 제30조"를 "「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」 제30조"로, "행정자치부장관에게"를 "행정안전부장관에게"로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 후단을 다음과 같이 한다.

이 경우 서식의 설계기준은 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 시행규칙」 제24조를 준용한다.

제7조제3항 중 "행정자치부장관"을 "행정안전부장관"으로 한다.

제8조제1항제2호 중 "행정자치부:"를 "행정안전부:"로 한다.

제15조제3항 중 "행정자치부장관"을 "행정안전부장관"으로 한다.

제16조의 제목 "(법령안의 국회 제출)"을 "(대통령령안의 국회 제출)"로 하고, 같은 조 제1항을 삭제하며, 같은 조 제2항을 제목 외의 부분으로 한다.

제17조제1항 전단 중 "행정자치부장관"을 "행정안전부장관"으로 한다.

제21조제1항 각 호 외의 부분 단서 중 "행정자치부장관"을 "행정안전부장관"으로 한다.

제24조의2에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 제24조제2항에 따라 자문변호사를 연임 위촉할 경우 자문실적, 자문만족도 등을 고려하되, 제1항의 절차를 생략할 수 있다.

제29조 중 "2023년 1월 1일"을 "2024년 1월 1일"로 한다.

별지 제2호서식을 별지와 같이 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

자문의뢰서

자문번호		자문일자	
자문 제목			

「고용노동부 법제업무 운영규정」 제25조제1항에 따라 자문의뢰 내용과 같이 자문합니다.

년 월 일

고용노동부 과장(팀장, 담당관)
(협조) 규제개혁법무담당관

000 번호사 귀하

첨부서류	자문의뢰 내용
------	---------

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

자문의뢰 내용

☐ 자문 경위

○

○

☐ 관련 법령

○

○

☐ 자문 내용(대립되는 견해 포함)

○

○

신·구조문대비표

현행	개정안
제7조(서식승인의 신청) ① 법령 안 주무부서는 「행정 효율 및 협업 촉진에 관한 규정」 제30 조에 따라 다음 각 호의 서류를 첨부하여 법령서식을 제정하려 는 경우에는 행정자치부장관에게, 개정하려는 경우에는 규제 개혁법무담당관에게 서식의 승 인을 신청하여야 한다. 이 경우 서식의 설계기준은 「행정 효율 및 협업 촉진에 관한 규정 시행 규칙」 제24조를 준용한다.	제7조(서식승인의 신청) ① ---- ----- 「행정업무의 운 영 및 혁신에 관한 규정」 제30 조----- ----- 행정안전부장관에게 ----- ----- . 이 경우 서식의 설계기준은 「행정업무 의 운영 및 혁신에 관한 규정 시행규칙」 제24조를 준용한다.
1. ~ 3. (생략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
② (생략)	② (현행과 같음)
③ 법령안 주무부서는 법제처에 법령안 심사의뢰 시 행정자치부 장관 또는 규제개혁법무담당관 이 승인한 법령서식을 첨부하여 심사를 의뢰하여야 한다.	③ ----- ----- 행정안전부 장관 ----- ----- .
제8조(법령안 관계 기관 협의) ① 법령안 주무부서는 제6조제2항 에 따라 법령안을 통보받으면 법령안의 내용을 다음 각 호의 관계 기관의 장에게 보내 협의	제8조(법령안 관계 기관 협의) ① ----- ----- ----- -----

하고 필요한 경우 그 내용을 조정할 수 있다.

1. (생략)

2. 행정자치부: 정부의 조직

3. ~ 7. (생략)

② ~ ④ (생략)

제15조(국무회의 및 차관회의) ①

· ② (생략)

③ 법령안 주무부서는 온-나라 국정관리시스템에 문서관리카드를 전송한 후 지체 없이 해당 법령안에 대한 국무회의 및 차관회의 상정을 행정자치부장관에게 의뢰하여야 한다.

④ · ⑤ (생략)

제16조(법령안의 국회 제출) ①

법령안 주무부서는 법률안에 대한 대통령의 재가가 완료되면 법제처로부터 법률안의 인쇄물 5부를 수령하여 국회 의안과에 제출하여야 한다.

② (생략)

제17조(부령의 공포 등) ① 법령

안 주무부서는 부령안에 대한 법제처 심사가 완료되면 규제개혁법무담당관으로부터 부령공

-----.

1. (현행과 같음)

2. 행정안전부: -----

3. ~ 7. (현행과 같음)

② ~ ④ (현행과 같음)

제15조(국무회의 및 차관회의) ①

· ② (현행과 같음)

③ -----

----- 행정안전부장관-----
-----.

④ · ⑤ (현행과 같음)

제16조(대통령령안의 국회 제출)

<삭제>

(현행 제2항과 같음)

제17조(부령의 공포 등) ① ----

포대장에 따른 공포번호를 부여 받아 행정자치부장관에게 관보 게재를 의뢰하여야 한다. 이 경우 법제처장이 발급한 부령안 심사확인증을 첨부하여야 한다.

② (생략)

제21조(행정규칙의 발령 및 관리)

① 행정규칙안 주무부서는 해당 행정규칙의 자체 법제심사가 완료된 경우 규제개혁법무담당관으로부터 훈령·예규·고시대의 발령번호(훈령·예규는 누년번호, 고시는 연도표시 일련번호)를 부여받아 행정규칙을 발령하여야 한다. 다만, 관보에 게시하려는 경우 다음 각 호의 서류를 첨부하여 관보 게재하려는 날의 3일 전까지 행정자치부장관에게 관보 게재를 의뢰하여야 한다.

1. 2. (생략)

② (생략)

제24조의2(모집방법 및 평가) ①

~ ③ (생략)

<신설>

---- 행정안전부장관-----

-----.
-----.

② (현행과 같음)

제21조(행정규칙의 발령 및 관리)

① -----

-----.

----- 행정안전부 장관-----
-----.

1. 2. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제24조의2(모집방법 및 평가) ①

~ ③ (현행과 같음)

④ 제24조제2항에 따라 자문번호사를 연임 위촉할 경우 자문

제29조(재검토기한) 고용노동부장관은 이 규정에 대하여 <u>2023년 1월 1일</u>을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	<u>실적, 자문만족도 등을 고려하</u> <u>되, 제1항의 절차를 생략할 수</u> <u>있다.</u> 제29조(재검토기한) ----- ----- <u>2024년</u> <u>1월 1일</u>----- ----- ----- ----- -----.
---	---

실적, 자문만족도 등을 고려하
되, 제1항의 절차를 생략할 수
있다.